

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4929/2533

บริษัท ดี เอส โตน จำกัด
กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10, มาตรา 40

ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 40 โจทก์สามารถนำสินค้าออกจาก
อารักขาของศุลกากรได้ โดยชำระค่าภาษีอากรให้ครบถ้วนหรือวางเงินไว้เป็นประกัน
ก็ได้ แต่โจทก์เลือกชำระค่าภาษีอากรตามจำนวนที่เจ้าหน้าที่ของจำเลยกำหนด ดังนี้
จึงถือได้ว่าโจทก์ได้ชำระค่าภาษีอากรส่วนที่เกินโดยสมัครใจ การฟ้องเรียกร้องขอคืน
เงินอากรส่วนที่เสียไว้เกิน จึงต้องนำอายุความ 2 ปี ตามมาตรา 10 วรรค 5มาใช้
บังคับ โจทก์มาฟ้องเรียกร้องขอคืนค่าอากรที่เสียไว้เกินจำนวนเมื่อพ้นกำหนด 2 ปี
นับจากวันที่นำของเข้า คดีของโจทก์ส่วนนี้จึงขาดอายุความ.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคล จำเลยเป็นกรมในรัฐบาล ระหว่างเดือน
สิงหาคม 2529 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2529 และเดือนธันวาคม 2529 ถึงเดือน
มกราคม 2530 โจทก์ซื้อลวดเหล็กชุบทองแดงจากญี่ปุ่นรวม 6 เทียะ โจทก์ยื่นใบขน
สินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีตามราคาที่ซื้อมา เจ้าหน้าที่จำเลยให้
โจทก์เพิ่มราคาสินค้า และชำระค่าภาษีเพิ่มตามที่จำเลยกำหนด โจทก์ได้เสนอคำ
อุทธรณ์โต้แย้งสิทธิเรียกคืนไว้ โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์การเพิ่มราคาสินค้า จำเลยได้

พิจารณาราคาสินค้าโจทก์ใหม่เฉพาะเที่ยวที่ 5,6 รวมเงินที่โจทก์ชำระสูงกว่ากฎหมายกำหนด เป็นเงิน 337,030.53 บาท การประเมินของจำเลยไม่ชอบ โจทก์โต้แย้งเกี่ยวกับราคาไว้ด้านหลังใบขนสินค้าทุกฉบับโจทก์ยื่นอุทธรณ์ตามระเบียบแล้ว ขอให้คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า เจ้าหน้าที่จำเลยเพิ่มราคาสินค้าโจทก์ไม่ทำให้โจทก์ต้องเสียเงินค่าภาษีสูงกว่ากฎหมายกำหนด จำเลยวางระเบียบไว้ว่า"ให้ใช้ราคานำเข้าสูงสุด ก่อนรายชื่อที่พิจารณาราคาภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน เป็นราคาที่ใช้ในการประเมินอากร" สินค้าที่โจทก์นำเข้ามีผู้ผลิตหลายราย และได้มีผู้นำเข้ารายอื่น นำเข้าสินค้าชนิดเดียวกับที่โจทก์ฟ้อง จำเลยตรวจสอบระดับราคาแล้ว ปรากฏว่าราคาสินค้าของโจทก์ที่เป็นราคาแท้จริงในท้องตลาด ซึ่งจะพึงถือราคาเพื่อเรียกเก็บภาษีอากร มีราคาคำนวณกิโลกรัมละ 171 เยนญี่ปุ่น เอฟ.โอ.บี. ราคาดังกล่าวเป็นราคาสูงสุด ผู้นำเข้ารายอื่นก็ยอมรับราคาตามที่จำเลยวางไว้ ราคาสินค้าของโจทก์มิใช่ราคาแท้จริง หลักฐานการซื้อขายเป็นการร่วมกันทำขึ้นจากผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อมีตัวเลขต่ำจะได้เสียภาษีอากรน้อย การเพิ่มราคาสินค้าของโจทก์ โจทก์เพิ่มราคาโดยสมัครใจของโจทก์เอง เหตุที่เจ้าหน้าที่ของจำเลยลดราคาสินค้าตามใบขนสินค้าขาเข้าทั้ง 2 ฉบับ เพราะราคานำเข้าสูงสุด ก่อนที่โจทก์นำเข้าตามใบขนสินค้า ซึ่งนำเข้าภายในเวลา 6 เดือนได้ลดลง เจ้าหน้าที่จำเลยจึงลดราคาให้ตามหลักเกณฑ์ โจทก์นำเข้าสินค้าเที่ยวที่ 1 วันที่ 29 สิงหาคม 2529 โจทก์ชำระภาษีอากรวันที่ 2 กันยายน 2529 โจทก์รู้ว่าโจทก์ชำระเกิน แต่ไม่ได้ฟ้องเรียกคืนภายใน 2 ปี นับแต่วันนำเข้า และชำระภาษีอากรเกินสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจึงขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลาง พิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของโจทก์(ที่ถูกจำเลย) เฉพาะสินค้าที่โจทก์นำเข้าตามฟ้องในเที่ยวที่ 2 ถึงเที่ยวที่ 6 ตามใบสินค้าขาเข้าเลขที่ 109-41416, 119-41164, 129-42034, 010-4032 (ที่ถูก 010-40302) และ

020-40088 โดยให้ถือราคาอันแท้จริงในท้องตลาดตามบัญชีราคาสินค้าที่โจทก์อ้างส่งไว้ในคดีนี้เป็นเกณฑ์ในการเรียกเก็บภาษีอากร ส่วนสินค้าที่โจทก์นำเข้าในเที่ยวแรกตามใบขนสินค้าขาเข้าเลขที่ 089-42318 ให้ยกฟ้อง

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ฟ้องโจทก์ที่เรียกคืนค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้าเที่ยวแรกขาดอายุความหรือไม่ ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าโจทก์นำสินค้าเที่ยวแรกเข้ามาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2529 และชำระค่าภาษีอากรเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2529 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่กันยายน 2531 ซึ่งเกินกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่โจทก์นำสินค้าเข้าและชำระค่าภาษีอากร โจทก์อุทธรณ์ว่า อายุความฟ้องเรียกร้องขอคืนเงินอากรเพราะเหตุที่ได้เสียไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสียมีกำหนด 2 ปี นับจากวันที่นำของเข้าที่บัญญัติไว้ในมาตรา 10 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 นั้น นำมาปรับแก้คดีของโจทก์ไม่ได้เพราะโจทก์มิได้เงินภาษีอากรเกินด้วยความสมัครใจ กรณีของโจทก์ต้องนำอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164ซึ่งมีกำหนด 10 ปี มาปรับแก้คดี ศาลฎีกาเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 40 โจทก์สามารถนำสินค้าออกจากอารักขาของศุลกากรได้โดยชำระภาษีอากรให้ครบถ้วนหรือวางเงินไว้เป็นประกันก็ได้ แต่โจทก์เลือกชำระค่าภาษีอากรตามจำนวนที่เจ้าหน้าที่ของจำเลยกำหนด ดังนี้จึงถือได้ว่า โจทก์ได้ชำระค่าภาษีอากรส่วนที่เกินโดยสมัครใจ การฟ้องเรียกร้องขอคืนเงินอากรส่วนที่เสียไว้เกินจึงต้องนำอายุความ 2 ปี ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10วรรคห้า มาใช้บังคับ โจทก์มาฟ้องเรียกร้องขอคืนค่าอากรที่เสียไว้เกินจำนวนเมื่อพ้นกำหนด 2 ปี นับจากวันที่นำของเข้า คดีของโจทก์ส่วนนี้จึงขาดอายุความดังที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยมาชอบแล้วอุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

คดีนี้มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า สินค้าพืพาทที่โจทก์
ทำคำโต้แย้งราคาไว้ได้แก่สินค้าที่โจทก์นำเข้าเที่ยวที่ 2 ถึงเที่ยวที่ 6 นั้น มีราคา
แท้จริงในท้องตลาดเป็นเท่าใด จากทางนำสืบของโจทก์ซึ่งจำเลยมิได้นำสืบโต้แย้ง
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ราคาที่โจทก์สำแดงไว้ในแบบแสดงรายการการค้าคือตันละ 725
เหรียญสหรัฐอเมริกา ซี.ไอ.เอฟ สำหรับการนำเข้าสินค้าพืพาทเที่ยวที่ 2 กับเที่ยวที่ 3
และตันละ 733 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซี.ไอ.เอฟ. สำหรับเที่ยวที่ 4 ถึงเที่ยวที่ 6 นั้น
เป็นราคาที่โจทก์ได้ทำสัญญากับผู้ขายที่ประเทศญี่ปุ่น และโจทก์ได้ชำระราคาสินค้า
พืพาทไปในราคาดังกล่าวจริง จำเลยนำสืบว่า ราคาดังกล่าวจะถือเป็นราคาแท้จริงใน
ท้องตลาดไม่ได้ เพราะบริษัทอินเว รับเบอร์ จำกัด นำสินค้าประเภทนี้เข้ามาในระยะ
เวลาใกล้เคียงกับที่โจทก์นำเข้าในราคากิโลกรัมละ 171 เยนญี่ปุ่น เอฟ.ไอ.บี. จึงต้อง
ถือราคาดังกล่าวเป็นราคาท้องตลาดพิจารณาแล้วเห็นว่า สินค้าพืพาทใช้สำหรับผลิต
ยางรถยนต์ ส่วนสินค้าของบริษัทอินเว รับเบอร์ จำกัด ใช้ผลิตยางรถจักรยานยนต์
จึงเป็นสินค้าที่นำมาใช้เพื่อผลิตผลที่ต่างกัน และสินค้าพืพาทมีขนาดหน้าตัดกว้าง
0.037 นิ้ว หรือประมาณ 0.9398 มิลลิเมตร ส่วนสินค้าของบริษัทอินเว รับเบอร์
จำกัด หน้าตัดกว้าง 0.97 มิลลิเมตร ขนาดโตกว่าสินค้าพืพาท ดังนั้นย่อมถือไม่ได้ว่า
เป็นสินค้าชนิดและประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันพอที่จะเปรียบเทียบราคากันได้
ทั้งได้ความว่าสินค้าพืพาทนี้โจทก์นำเข้าครั้งละ 19 ตันเศษ แต่สินค้าของบริษัทอิน
เว รับเบอร์ จำกัด มีเพียง 7 ตันเศษเท่านั้น การที่โจทก์นำสินค้าพืพาทเข้ามาแต่ละ
ครั้งเป็นจำนวนมากและขนาดเล็กกว่าย่อมมีราคาต่อหน่วยถูกกว่าสินค้าของบริษัท
อินเว รับเบอร์ จำกัด นายสุพัฒน์ หิรัญศิริวัฒน์ พยานจำเลยเบิกความว่า นอกจาก
โจทก์นำสินค้านี้เข้ามาแล้ว ยังมีบริษัทกูดเยียร์ จำกัด นำสินค้าชนิดเดียวกัน
ส่งเข้ามาจากบริษัทผู้ผลิตรายเดียวกับที่โจทก์ส่งเข้ามาและส่งเข้ามาเพื่อใช้ผลิตยาง
นอกรถยนต์เช่นเดียวกับโจทก์ตามเอกสารหมาย ล.1 แผ่นที่ 95 อันฉบับที่ 14, 15,
16, 18, 21, 25 และ 26 ปรากฏว่าราคาสินค้าที่บริษัทกูดเยียร์ จำกัด สำแดงไว้

ยังต่ำกว่าราคาของโจทก์เสียอีก โดยมีราคาเพียงตันละ 675 เหรียญสหรัฐอเมริกา เอฟ.โอ.บี. ดังนั้นที่จำเลยถือราคาของบริษัทอินเวริเบอ์ จำกัด นำสินค้าที่ถือไม่ได้ว่าเป็นชนิดและประเภทเดียวกันกับสินค้าพิพาทมาประเมินราคาของสินค้าพิพาทจึงไม่ถูกต้องที่จะถือว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของสินค้าพิพาทในขณะที่โจทก์นำเข้าและเมื่อไม่มีหลักเกณฑ์ที่จะชี้ให้เห็นได้ว่า ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของสินค้าพิพาทควรจะเป็นอย่างอื่น จึงพออนุมานได้ว่าราคาสินค้าพิพาทตามที่โจทก์ซื้อมานั้นเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษามานั้นศาลฎีาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน.

(ตัน เวทไว-เดชา สุวรรณโณ-อุดม เฟื่องฟูง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>